

1500204-90.2022.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mateus Veloso Rodrigues Filho

Comarca: Campos do Jordão

Foro: Foro de Campos do Jordão

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... em que confessou informalmente o tráfico de entorpecentes.

A quantidade e variedade de drogas encontradas com o denunciado, devidamente embaladas em porções, demonstram que eram destinadas ao tráfico.

Vieram aos autos, auto de prisão em flagrante (fl. 05), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), folha e certidão de antecedentes (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campos do Jordão

Foro de Campos do Jordão

1ª Vara

Avenida Doutor Januário Miráglio, 1200, Campos do Jordao - SP - cep 12460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500204-90.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500204-90.2022.8.26.0618

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUAN CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mateus Veloso Rodrigues Filho

Vistos.

JUAN CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos à fl.12, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 15 de fevereiro de 2022, na Rua Tico Tico, nº261, Bairro Bela Vista, nesta cidade e comarca trazia consigo, para fins de entrega a consumo e venda a terceiros, drogas, consistentes em 18 pedras de crack (pesando 11,83 gramas), em 53 porções de maconha (pesando o total de 146,08 gramas), além de 17 porções de cocaína (pesando o total de 26,19 gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, policiais militares efetuavam patrulhamento ostensivo de rotina para combater o tráfico de drogas pelo local dos fatos, quando subiram por uma viela próxima da Rua Tico Tico, nº 261 e visualizaram o Denunciado com uma sacola plástica na mão, possivelmente comercializando entorpecentes.

Ocorre que, ao perceber a presença dos policiais, o denunciado iniciou fuga,

dispensando a sacola e se dirigindo ao interior de uma residência. Franqueada a entrada no imóvel pelo morador, o Denunciado foi encontrado e detido, ocasião em que confessou informalmente o tráfico de entorpecentes.

A quantidade e variedade de drogas encontradas com o denunciado, devidamente embaladas em porções, demonstram que eram destinadas ao tráfico.

Vieram aos autos, auto de prisão em flagrante (fl. 05), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), folha e certidão de antecedentes (fls. 29/30, 100/101 e 118/119) e laudo pericial (fls. 75/77 e 107/109).

O Ministério Público manifestou-se e requereu a conversão da prisão em preventiva (fls.29/31) e a Defensoria Pública requereu a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas (fls. 35/36)

Em decisão proferida durante apreciação da custódia, foi decretada a prisão preventiva do denunciado (fls. 41/43).

Houve constituição de defensor (fl. 39/40), que apresentou defesa prévia às fls. 72/73.

A denúncia foi recebida em 23 de março de 2022, bem como foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 78/79).

Em audiência de instrução e julgamento, as testemunhas foram ouvidas, bem como o réu foi interrogado (fls. 123/128).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e dissertou sobre a dosimetria da pena (mídia audiovisual).

A Defesa, em alegações finais, narra que o réu é primário e apresenta bons antecedentes. A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa, defendendo a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (fls. 129/135).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl.05), boletim de ocorrência (fls.06/08), auto de exibição e apreensão (fls.09/10) e laudo pericial (fls. 75/77 e 107/109).

A autoria dos delitos é igualmente certa, senão vejamos:

A testemunha Abel Ribeiro Alves, em juízo, disse - "Sim, o Juan nessa data chegou denúncia que estava vendendo na caixinha, subimos pelo escadão da rua Mel e pedimos que a Rocam subisse pela rua Tico Tico. Quando nós aproximamos da caixinha o Juan correu com uma sacola na mão. Correu, entrou no escadãozinho, jogou a sacola, entrou pra dentro da casa, essa casa é de uma pessoa conhecida também, o Flávio, o Flávio estava sentado à porta, disse que não autorizou ele a entrar, que poderia entrar na casa pra ver por que ele tinha corrido. Dentro da casa sob o colchão do berço ele havia escondido quase dois mil reais. Foi apanhada a sacola e havia cocaína, crack, não me recordo se tinha maconha. Falou que o dono da casa não tinha nada com a história, que ele correu na tentativa de fugir da gente. Numa outra situação nós prendemos um dito irmão do partido ele estava junto mas não tinha nada ilícito com ele. O local é bem conhecido e é uma das biqueiras que mais vende drogas em Campos do Jordão. O Parquinho, o Pica-pau e a Caixinha são os locais que mais vendem drogas em Campos do Jordão."

A testemunha Tiago da Silva Borges, em juízo, disse: - "Nessa data recebemos informação que o Juan estava na venda lá na conhecida caixinha pela rua Tico Tico e como o local tem vários acessos de fuga nós subimos pelo escadão e pedimos que a Rocam entrasse pela rua Tico Tico. Quando nos avistou ele virou, viu a Rocam e tentou correr pra um barraco ali próximo. Jogou uma sacola e correu pra uma casa. Na entrada da casa tinha o Flávio, dono da casa, com isso eu acompanhei, ele autorizou que eu entrasse, falou que entrou um rapaz correndo mas não sabia por que. Ele escondeu uma sacola entre o colchão e o estrado do berço, com quantia de quase dois mil reais e na sacola que tinha jogado do lado de fora continha as

drogas.”

O réu, em seu interrogatório, declarou: - “Tenho 23, senhor. Não. Não. Moro com minha mãe. Não. Até o primeiro do ensino médio. Fazia uns biquinho com meu pai. Sou sim. Pindamonhangaba, bairro Ipê 1. Só isso mesmo, eu estava vendendo droga, vi a viatura, joguei a droga pra tentar fugir da polícia e guardei o dinheiro no berço do bebê. Foi de um dia, aham. Fiquei cinco dias vendendo, já era de Campos do Jordão (a droga). Sim, sabia. Sabia.”

Sobre a validade dos depoimentos dos policiais, assim tem se orientado a jurisprudência:

“PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais - Credibilidade - Artigos 6º, III e 202, ambos do Código de Processo Penal - Recurso não provido. (Relator: Jarbas Mazzoni Apelação Criminal n. 153.698-3 - São Paulo - 28.02.94).Tribunal de Justiça de São Paulo -TJSP.PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Hipótese de tóxicos - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício da função - Condenação mantida - Recurso não provido. (TJSP - Ap. Crim. nº 154.163-3 - São Paulo - Rel. Ângelo Gallucci - J. 26.09.94).

Tribunal de Alçada Criminal TACrim SP PROVA - Testemunho de policiais - Valor - Depoimento de policiais devem ser apreciados pelo que neles se contém, não podendo diminuir seu valor probante, tão somente, em razão das funções que exercem. Ao mesmo tempo, nada de concreto há nos autos indicando que a atuação policial tenha sido motivada por perseguição aos réus. Não é crível que os agentes públicos andem à procura de inocentes para incriminar levando consigo grande quantidade de drogas e de armas, não se admitindo a ideia de que o fizessem apenas por capricho ou por vazia perseguição.”

Cumprе salientar que, para configuração do crime de tráfico é irrelevante a ausência do estado flagrancial no tocante à venda de tóxicos a terceiros, pois se trata de crime permanente, em que a mera detenção pelo agente da substância proibida, para fins de comércio, basta ao reconhecimento da conduta incriminada. “O crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito substância entorpecente com finalidade de venda.”. (TJSP, Ap. 316.892.3/0, 4.ª Câmara, rel. Des. Hélio de Freitas, j. 12.06.2001).

Cumprе asseverar, ademais, que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, in casu, “guardar” e “ter em depósito”, para fins de tráfico, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O fato da droga se destinar à mercancia encontra-se evidenciada nos autos pela quantidade de entorpecente apreendida, incompatível com o ordinário portado por simples usuário. Temos que o réu é confesso, além do que a região do flagrante, o local conhecido como Caixinha, é frequentemente quadra de flagrantes de tráfico, além de ter havido menção a denúncia mencionando o réu. Ainda há o valor apreendido com o réu.

Por fim, conclui-se que, havendo provas seguras acerca da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia, o acusado guardava substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal.

Passo, pois, à fixação da pena.

Nos termos do artigo 59, do Código Penal, passemos à consideração das circunstâncias judiciais, quais sejam: a) culpabilidade; b) antecedentes (F.A. E certidões às fls. 100/101 e 118/119); c) conduta social; d) personalidade do agente; e) motivos; f) circunstâncias do crime; g) consequências do crime e h) comportamento da vítima. Importante à análise, ainda, das circunstâncias trazidas no artigo 42 da Lei de Drogas, quais sejam, a natureza e a quantidade da substância

apreendida. Dentre as drogas apreendidas, havia várias porções de crack, substância que leva rapidamente ao vício e é grande fomentadora da violência urbana. Fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da reprimenda, ausentes circunstâncias agravantes, no entanto, presente a atenuante da confissão, razão pela qual a pena retorna ao patamar mínimo.

Na terceira fase, estão ausentes causas de aumento e diminuição.

Impossível a aplicação do §4º do art. 33 da Lei 11343/06, tendo em vista que o réu confessa trabalhar para chefe do tráfico local e foi preso em um dos maiores estabelecimentos de tráfico desta cidade. Ainda, consigo foi apreendidos cerca de R\$ 2.000,00 que, segundo sua própria versão, era fruto de um único dia de atividade criminosa, o que denota a intensidade da traficância praticada pela organização a que filiado.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante expressa vedação prevista no artigo 44, caput, da lei 11.343/06 e da legislação penal geral, bem como diante do montante da pena fixada.

O delito imputado ao acusado é designado pela Lei como hediondo e assim, nos termos do artigo 2.º, § 1.º, da Lei n.º 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n.º 11.464/07, deverá cumprir a pena privativa de liberdade imposta no regime inicial FECHADO, observando-se a nova fração para progressão de pena na hipótese.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR JUAN CARLOS FERREIRA DOS SANTOS à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada qual em seu patamar mais raso, por incursão no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial FECHADO.

Inviável o recurso em liberdade. Não há qualquer alteração fática que justifique a reavaliação da decisão que entendeu presentes os requisitos da cautelar mais gravosa.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos direitos políticos do réu, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Autorizo a incineração da droga apreendida, observadas as cautelas de praxe previstas no artigo 50 da lei 11.343/06.

O condenado arcará com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's para cada um, ante o disposto no artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2.º, 3.º, 9.º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória.

P.I.C.

Campos do Jordao, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA